

Accertamento effettuato con sistemi di rilevamento web - Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio n.1009 del 13/2/2024

L'accertamento basato su immagini disponibili sul web è da ritenersi legittimo. La Corte di Cassazione con la sentenza 308/2020 osservava come l'immagine tratta da Google si tratta pur sempre di fotografia, la quale comunemente costituisce «prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati», salvo l'onere di chi voglia inficiarne l'efficacia di «disconoscere tale conformità». La sentenza della Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, la numero 1009 del 13/2/2024 nella quale si legge: "Fondato è anche il secondo motivo con il quale l'appellante lamenta l'errata valutazione delle prove. Secondo l'appellante i giudici di prime cure avrebbero errato nel ritenere che la documentazione fotografica in parola (a sostegno della pretesa) non abbia data certa non tenendo conto che l'immagine è un'immagine da satellite pubblicamente fruibile tramite accesso ad Internet ("Google Maps") ed aggiornato al periodo d'imposizione, oltretutto da un sistema di mappatura del presupposto sul territorio "Road Mapper", brevettato dalla stessa concessionaria. 3.1. A ben vedere la presenza dei mezzi pubblicitari analiticamente indicati nell'avviso di accertamento è attestata da risultanze probatorie specifiche, anche estratte da satellite (fotografie tramite l'applicativo Google Maps) con evidenza anche del periodo di esposizione (a conferma dunque della permanenza nei vari anni d'imposta oggetto di accertamento). In particolare, la documentazione fotografica risulta conforme alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 16/E del 2016, acquisita da satellite pubblicamente fruibile tramite accesso ad internet ("Google Maps") ed aggiornato al periodo d'imposizione. Tali oggettivi riscontri non risultano contestati in fatto dal contribuente, che si limita ad una generica contestazione sul metodo, senza produrre alcuna prova contraria. Come puntualmente rilevato dall'appellante, controparte ben avrebbe potuto allegare documentazione fotografica contraria, ricevute di installazione, perizie, o comunque documenti

finalizzati a dimostrare una realtà di fatto diversa rispetto a quella rappresentata dalla Concessionaria. Né, ancora, parte ricorrente ha dimostrato di possedere una superficie complessiva delle insegne inferiore a mq 5." Ecco quindi come i Giudici regionali attribuiscano valore di prova alle immagini tratte dal web.

Allegati



Allegato

